REPUBBLICA ITALIANA

CORTE D'APPELLO DI PALERMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:

1) dott. Maria G. Di Marco **Presidente**
2) dott. Michele De Maria **Consigliere**
3) dott. Cinzia Alcamo **Consigliere relatore**

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n° 699 R. G. A**. anno **2022** promossa in grado di appello

DA

Parte_1 ***gia*** *[...]* *Parte_2* con sede in Palermo, in persona del legale rappr.re pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via Quintino Sella n. 77, presso lo studio dell'Avv. Marco Sabato, che la rappresenta e difende.

Appellante

CONTRO

Controparte_1

Appellato contumace

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con sentenza n.1409/2022, emessa in data 22-28 aprile 2022, il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., in parziale accoglimento del ricorso proposto da *Controparte_1*, ha dichiarato *la illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal lavoro dal 10.01.2019 al 21.01.2019 irrogata al dott.* *Controparte_1* *dall* *Parte_2* *con provvedimento prot. n. U24/LETT del 17.01.2019 e* condannato *la parte convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a tale titolo dalla busta paga…; la illegittimità delle trattenute operate dalla parte convenuta sulla retribuzione spettante al dott.* *Controparte_1* *relativamente ai mesi di gennaio,*

febbraio e marzo 2019 e condannato *la convenuta alla restituzione dei relativi importi, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla maturazione sino al saldo;* ha rigettato *per il resto il ricorso;*
rilevato che per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' *[...]* *Parte_1* *gia* *Parte_2* in persona del legale rappresentante, con ricorso depositato in Cancelleria il 17 giugno 2022;

ritenuto che la parte appellante non è comparsa all'udienza del 13 giugno 2024, né a quella successiva del 20 giugno 2024, di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla Cancelleria;

evidenziato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile;

che nulla è dovuto per spese all'appellato *CP_1*, rimasto contumace nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione;

che deve darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da *Parte_1* **gia** *Parte_1* *Parte_2* avverso la sentenza n.1409/2022 del 22-28 aprile 2022 emessa dal Tribunale G.l. di Palermo.

Nulla per spese di questo grado.

Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Palermo, il 20 giugno 2024

Il Consigliere Estensore **Il Presidente**

Cinzia Alcamo **Maria G. Di marco**